证券代码：600145　　证券简称：*ST 国创　　公告编号：2015-068

新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司

关于收到贵州监管局《行政处罚决定书》的公告

本公司董事会及董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司（以下简称“我公司”）于 2014 年 6 月 18 日收到中国证监会《调查通知书》（编号：黔证调查通字 2014001 号）。因我公司涉嫌信息披露违法违规行为，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，中国证券监督管理委员会决定对我公司进行立案调查。2015 年 4 月 8 日，我公司收到中国证券监督管理委员会贵州监管局下发的《行政处罚事先告知书》（黔处罚字【2015】1-1 号）。

2015 年 6 月 25 日，我公司收到中国证券监督管理委员会贵州监管局下发的《行政处罚决定书》（【2015】1 号）。原文内容如下：

当事人：贵州国创能源控股（集团）股份有限公司（以下简称“国创能源”），原住所：贵州省贵阳市，法定代表人黄倧菲。

周剑云，男，1979 年 3 月出生，时任国创能源董事长、总经理。

田盛为，男，1975 年 12 月出生，时任国创能源董事。

陈剑，男，1961 年 2 月出生，时任国创能源财务总监。住址：湖南省涟源市。

王强，男，1973 年 1 月出生，时任国创能源董事、董事会秘书、副总经理。住址：重庆市江北区。

依据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）的有关规定，我局对国创能源信息披露违法行为进行了立案调查、审理，并依法向当事人告知了作出行政处罚的事实、理由、依据及当事人依法享有的权利。当事人陈剑提出陈述、申辩意见，未要求听证。当事人国创能源、周剑云、田盛为、王强未提出陈述、申辩意见，也未要求听证。本案现已调查、审理终结。

经查明，国创能源存在以下违法事实：

2012 年 5 月 4 日，国创能源与江苏帝普矿业投资有限公司（以下简称江苏帝普）、陈世达签订《合作备忘录》，约定国创能源推进定向增发股票购买美国 TPI 公司资产（美国纳西煤矿资产）事宜。无论定向增发是否成功，陈世达都承担不超过人民币 2000 万元相关费用。江苏帝普为收购美国纳西煤矿资产的运作平台和定向增发相关工作的实施平台，指定其上海分公司为具体的费用代收方和代付方。

2012 年 6 月 20 日，陈世达、贵州阳洋矿业投资有限公司（以下简称阳洋矿业）、国创能源签订《委托融资协议书》，约定陈世达委托阳洋矿业融资 10 亿元，用于参与认购国创能源定向增发份额以及定向增发收购资产的费用，国创能源为陈世达提供监管账户，并对此次融资资金进行监管。同日，阳洋矿业、上海优道投资管理有限公司（以下简称上海优道）、国创能源签订《融资服务框架协议》，约定阳洋矿业委托上海优道融资 10 亿元，国创能源为阳洋矿业提供监管账户。

2012 年 2 月 22 日，国创能源五届董事会八次会议审议通过全资收购江苏帝普的议案。2012 年 4 月 1 日，江苏帝普在上海设立分公司（法人独资）。国创能源 2012 年年报中列示江苏帝普为国创能源全资子公司，但国创能源未将江苏帝普上海分公司为实现备忘录和两协议的账户资

金往来、费用纳入到会计核算，导致国创能源 2012 年度合并报表未分配利润增加 1,194,199.38 元，其中资产增加 966,556.76 元，负债减少 227,642.62 元。

2014 年 4 月 30 日，国创能源对 2012 年财务报告会计差错进行更正，追溯调整后 2012 年年报的净利润为 1,652,229.15 元（2013 年 3 月 12 日国创能源披露 2012 年年报的净利润为 2,846,428.53 元），调整后 2012 年公司虚增利润 1,194,199.38 元，占当期（2012 年度）净利润的 72.28%。

上述违法事实，有国创能源 2012 年报和 2013 年年报、国创能源的相关协议、相关人员询问笔录等证据证明，足以认定。

国创能源等的行为违反了《证券法》第六十三条、第六十八条的规定，构成了《证券法》第一百九十三条所述违法行为。

对国创能源等的违法行为，时任国创能源董事长、总经理周剑云、时任董事田盛为是直接负责的主管人员；时任财务总监陈剑、时任董事、董事会秘书、副总经理是其他直接责任人员。

陈剑在陈述、申辩意见中提出：其一，国创能源未与其签订劳动合同，其没法也没有去公司上过班；其二，其没有参与过公司合并报表的编制，没有看过公司合并报表，没有在合并报表上签过字。据此，陈剑请求我局免除对其的行政处罚。

我局认为，陈剑的申辩理由不能成立：其一，《国创能源五届董事会第十三次会议决定》审议通过了《关于聘任陈剑先生为公司财务总监的议案》，2012 年 7 月陈剑接手国创能源财务总监后，到贵州证监局汇报公司复牌事宜；2013 年 6、7 月，其到贵州证监局参加 2013 年辖区上市公司高管培训；在国创能源工资表中有“陈剑”名字，职务为 “财

务总监”；国创能源员工住房公积金缴纳明细、公司员工社保缴纳明细中，财务总监一栏有陈剑签名；相关人员证言证明陈剑担任财务总监一职。其二，国创能源 2012 年年报中披露财务总监为陈剑，且有其在财务机构负责人一栏签名，对此，陈剑未提出过异议。

根据当事人违法行为的事实、性质、情节与社会危害程度，依据《证券法》第一百九十三条，我局决定：

一、对国创能源给予警告，并处以 30 万元罚款；

二、对周剑云给予警告，并处以 20 万元罚款；

三、对田盛为给予警告，并处以 10 万元罚款；

四、对陈剑给予警告，并处以 5 万元罚款；

五、对王强给予警告，并处以 3 万元罚款。

上述当事人应自收到本处罚决定书之日起 15 日内，将罚款汇交中国证券监督管理委员会（开户银行：中信银行总行营业部，账号：7111010189800000162，由该行直接上缴国库），并将注有当事人名称的付款凭证复印件送中国证券监督管理委员会稽查局和我局备案。当事人如果对本处罚决定不服，可在收到本处罚决定书之日起 60 日内向中国证券监督管理委员会申请行政复议，也可在收到本处罚决定书之日起 6 个月内向有管辖权的人民法院提起行政诉讼。复议和诉讼期间，上述决定不停止执行。

上述《行政处罚决定书》中未认定我公司存在重大信息披露违法行为，未触及《股票上市规则 （2014 年修订）》中规定的重大违法退市情形，我公司股票不会因《行政处罚决定书》中的违法违规行为被暂停上市或终止上市。

我公司诚恳地向全体投资者致歉，我公司及现任董事、监事、高级管理人员将以此为戒，不断提高规范运作意识，强化内部控制体系建设，严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等法律法规的要求，规范运作，真实、准确、完整、及时地履行信息披露义务。

特此公告。

新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司董事会

二〇一五年六月二十七日